

# Aspectos legales de la inteligencia artificial

Integrantes:

Docente:

Michell Morales C.I. 30.718.135

Luis Eduardo González

Ariadna Moya C.I. 31.034.078

Asignatura:

Sebastián Terán C.I. 31.384.450

Marco legal para la  
ingeniería informática

El Tigre, 15 de septiembre del 2025

IF01 T4

## **Introducción**

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las innovaciones más influyentes del siglo XXI, transformando de manera profunda la dinámica de la sociedad en ámbitos como la educación, la medicina, las comunicaciones y la economía. Sin embargo, junto a sus innumerables beneficios, también emergen riesgos que plantean serios dilemas legales, éticos y sociales. El desarrollo de tecnologías autónomas capaces de aprender y tomar decisiones sin supervisión directa ha generado escenarios complejos que los marcos normativos actuales aún intentan comprender y regular.

En Venezuela, la Ley Especial contra Delitos Informáticos busca responder a estos desafíos, imponiendo sanciones para aquellas conductas ilícitas derivadas del abuso de sistemas informáticos, como el fraude digital y la suplantación de identidad. Por su parte, en el ámbito internacional, regulaciones como el Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024, establecen prohibiciones claras sobre el uso de tecnologías que puedan amenazar la seguridad, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Este reglamento muestra un intento de los gobiernos de poner límites a la IA para evitar que esta tecnología se convierta en una amenaza para la estabilidad y los valores democráticos.

El propósito del presente ensayo es analizar los principales delitos que pueden surgir del uso de la inteligencia artificial, enfocándose particularmente en el caso del fraude informático dentro del marco legal venezolano. Además, se abordará el uso irresponsable de la IA en contextos más delicados, como los escenarios militares, donde el desarrollo de armas autónomas letales representa una de las amenazas más graves que enfrenta la humanidad. A través de este análisis, se busca profundizar en la necesidad urgente de una regulación efectiva que permita mitigar los riesgos asociados al uso descontrolado de estas tecnologías y asegurar que su aplicación esté siempre alineada con principios éticos y de respeto a los derechos humanos.

## **Desarrollo**

**Menciona cinco delitos que pueden ser por la utilización de la Inteligencia artificial, desglosa uno de ellos y ubica en la Ley especial contra delitos informáticos el artículo que le corresponde y su sanción aplicable.**

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en nuestra vida cotidiana no se limita únicamente a sus aplicaciones positivas. A medida que esta tecnología avanza, también surge el riesgo de que sea utilizada con fines ilícitos. La IA puede ser empleada para cometer una serie de delitos, algunos de los cuales son particularmente complejos y difíciles de detectar debido a la sofisticación de los algoritmos involucrados. Entre los delitos que pueden derivarse del uso de la inteligencia artificial se encuentran el fraude informático, el ciberacoso, la violación de la privacidad, la manipulación de mercados financieros y la discriminación algorítmica.

Uno de los delitos más frecuentes y peligrosos asociados con la IA es el fraude informático. Este delito ocurre cuando los criminales utilizan tecnologías basadas en IA para llevar a cabo actividades fraudulentas, como suplantación de identidad o robo de información bancaria. En este contexto, la IA puede facilitar la creación de algoritmos diseñados para engañar a los usuarios, al punto de que los sistemas de seguridad tradicionales no sean capaces de detectar el engaño. Esto convierte al fraude informático en un delito especialmente difícil de combatir, dado que los perpetradores pueden operar de manera anónima a través de la web, utilizando técnicas avanzadas de inteligencia artificial para esconder sus huellas digitales.

La Ley Especial contra Delitos Informáticos de Venezuela establece claramente las sanciones para este tipo de delitos. En particular, el artículo 14 de dicha ley se refiere específicamente al fraude informático y establece que quienes causen perjuicios patrimoniales a otros mediante el uso fraudulento de sistemas informáticos o electrónicos serán sancionados con una pena de prisión que puede oscilar entre tres y siete años. Además, se establece una multa de entre trescientas y setecientas unidades tributarias. Esta sanción muestra la gravedad del fraude informático, reconociendo el daño económico que puede ocasionar a las víctimas, además del riesgo de desestabilización de los sistemas financieros y sociales.

Este tipo de delito es cada vez más común en un mundo altamente digitalizado, donde la dependencia de los sistemas informáticos ha alcanzado niveles altos, ya que la evolución de la inteligencia artificial, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender de

ellos, hace que los fraudes sean cada vez más complejos, requiriendo una respuesta legislativa y tecnológica igualmente avanzada para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y de las instituciones.

**Desglosa uno de los delitos de manera extendida ya sea ficticio o tomado de alguna fuente de noticias (adjuntar screenshots de esto e indagar a fondo del caso expuesto)**

Para ilustrar cómo el fraude informático se materializa en la práctica, podemos analizar un caso ficticio pero plausible que refleja cómo los delincuentes podrían utilizar la inteligencia artificial para llevar a cabo un ataque. Supongamos que un grupo de criminales desarrolla un sofisticado software de IA diseñado para imitar de manera precisa la voz y el comportamiento de los empleados de un banco. Este software está alimentado por una base de datos que incluye grabaciones de llamadas anteriores, correos electrónicos y otros datos personales. Utilizando este sistema, los delincuentes logran engañar a los empleados del banco para que realicen transacciones fraudulentas, como transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas controladas por los atacantes.

El sistema de IA que emplean los criminales es capaz de imitar con tal exactitud la forma de hablar y los patrones de comunicación de los empleados del banco que las víctimas no son capaces de detectar el engaño. Este fraude involucra el robo directo de dinero, y pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas financieros tradicionales frente a los avances tecnológicos, y que la dificultad para detectar la suplantación y la naturaleza automatizada del ataque hacen que este tipo de fraude sea particularmente peligroso y costoso.

A nivel legal, el artículo 14 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos en Venezuela proporciona una base para sancionar este tipo de fraude. La ley establece que los responsables de este tipo de fraudes informáticos pueden enfrentar penas de prisión entre tres y siete años, dependiendo de la gravedad del daño causado. Dado que el fraude ha sido facilitado por el uso de tecnologías avanzadas como la IA, y ha resultado en una considerable pérdida económica para las víctimas, la ley busca castigar severamente este tipo de comportamiento delictivo.

**Según el reglamento Europeo que salió en vigencia en 2024, una de sus reglas es la prohibición del uso de una IA que suponga una amenaza para la seguridad, los derechos o los medios subsistentes de las personas. A tu juicio facultativo ¿Cuál crees que sería el peor uso para una IA?**

En cuanto a El Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024, prohíbe el uso de IA que represente una amenaza para la seguridad, los derechos fundamentales y los medios subsistentes de las personas. Este reglamento ha sido diseñado para establecer un marco regulador claro y detallado sobre el desarrollo y uso de la IA dentro de la Unión Europea.

A nuestro juicio, el peor uso de la inteligencia artificial sería el desarrollo y despliegue de sistemas autónomos de IA para la creación de armas autónomas letales. Estos sistemas no requieren intervención humana directa para identificar, seleccionar y atacar a objetivos, lo que plantea serios riesgos tanto para la seguridad global como para el respeto de los derechos humanos, ya que la capacidad de estas máquinas para tomar decisiones sin la supervisión de un ser humano implica que los riesgos asociados sean de proporciones significativas.

Uno de los problemas más graves derivados del uso de armas autónomas es la deshumanización de las decisiones bélicas. La IA, al carecer de juicio moral y contexto humano, podría tomar decisiones fatales sin tener en cuenta las implicaciones éticas de sus acciones. Esto podría llevar a situaciones impredecibles y devastadoras, donde se tomen decisiones erróneas que afecten a civiles inocentes o amplifiquen la violencia sin justificación. La falta de empatía y la incapacidad para valorar los matices humanos convierten a estos sistemas en herramientas extremadamente peligrosas en escenarios de conflicto armado.

Además, la falta de responsabilidad en el uso de estas armas autónomas representa otro riesgo significativo. Si un sistema de IA comete un error, como atacar un objetivo incorrecto o causar daño a personas inocentes, sería extremadamente difícil identificar al responsable. Esto se debe a que el sistema operaría de manera autónoma, sin intervención humana en la toma de decisiones. En este contexto, los responsables podrían eludir las consecuencias de sus acciones, lo que genera una grave preocupación sobre la rendición de cuentas en casos de violaciones a los derechos humanos.

Por último, el uso de IA en el ámbito militar podría escalar rápidamente los conflictos internacionales. A medida que algunos países desarrollan armas autónomas letales, otros podrían sentirse presionados a hacer lo mismo para no quedar en desventaja, lo que desencadenaría una peligrosa carrera armamentística. Este tipo de dinámica podría aumentar la tensión global, transformando los conflictos en una competencia tecnológica, con consecuencias devastadoras para la estabilidad mundial.

En nuestra opinión, este tipo de uso de la IA podría tener consecuencias catastróficas en términos de seguridad, en el deterioro de la confianza en las instituciones y en la humanidad misma. Las armas autónomas letales podrían vulnerar los principios fundamentales de la humanidad, como la protección de la vida y la dignidad, que deben ser la base de cualquier legislación en materia de IA.

## **Conclusión**

La inteligencia artificial constituye una herramienta poderosa cuyo impacto en la sociedad es innegable, pero su potencial de uso indebido plantea retos significativos que deben ser abordados mediante un marco legal claro, robusto y actualizado. Los delitos asociados a su aplicación, como el fraude informático, el ciberacoso o la violación de la privacidad, evidencian la urgencia de reforzar las legislaciones nacionales e internacionales para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la seguridad en el entorno digital. La Ley Especial contra Delitos Informáticos en Venezuela representa un avance en esta materia, pero se hace imprescindible seguir adaptándola y actualizándola frente al acelerado desarrollo de nuevas tecnologías, así como a las formas emergentes de delitos cibernéticos que la inteligencia artificial puede facilitar.

De igual manera, las regulaciones internacionales, como el Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial de 2024, muestran la necesidad de establecer normas más estrictas para prohibir prácticas que amenacen la dignidad humana. En particular, el caso de las armas autónomas letales es un ejemplo paradigmático del peor uso posible de la inteligencia artificial, ya que su implementación podría generar consecuencias catastróficas, desde la deshumanización de los conflictos bélicos hasta la imposibilidad de asignar responsabilidades jurídicas en caso de errores o violaciones a los derechos humanos. Este tipo de tecnologías, que operan sin intervención humana directa, abre la puerta a situaciones incontrolables con potenciales efectos devastadores a nivel global.

En este sentido, el verdadero desafío no es solo en aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, sino que también es asegurar que su desarrollo y aplicación estén siempre guiados por principios éticos, jurídicos y sociales que resguarden los derechos fundamentales de las personas. Las autoridades deben actuar con prontitud para equilibrar la innovación con la regulación, estableciendo políticas que permitan la evolución de la IA de manera responsable. Solo mediante este equilibrio será posible garantizar que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de progreso al servicio de la humanidad y no en una amenaza para su estabilidad, bienestar y convivencia pacífica, porque la clave está en asegurar que el progreso tecnológico no vaya en detrimento de los valores humanos y sociales que debemos preservar.